

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 중대재해 예방 및 대응 종합대책 시행 부적정
2. 관계기관 : ■■■・▲▲□□□□□
3. 내 용 :

가. 업무개요

공단은 공사현장 근로자의 안전 사항 미이행으로 인한 중대재해 예방 대책 필요와 작업 시 안전활동에 대한 현장 이행여부의 관리감독자의 지속적인 관리체계 필요로 중대재해 예방 및 대응 종합대책을 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무) 제1항에 에서는 업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무)에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다고 정하고 있습니다.

아울러 공단 안전관리부에서는 중대재해 예방 및 대응 종합대책(안전관리부-613, 2022.08.30.) 시행하였으며, 기존 안전경영책임계획 세부 과제 이행실적 관리와 더불어 근로자·관리자·책임자가 연계된 신규 과제 발굴로 재해 재발 방지와 및 안전책임의식을 강화하도록 마련하였습니다.

따라서, ☐☐☐에서는 중대재해 예방 및 대응 종합대책 관리적 측면 점검강화 신규과제로 도급·용역 위탁 시 안전보건 확보를 위한 고소 작업, 중량물 작업 등 4개 작업에 대하여 위험성 평가를 실시하고 공사 시행 전 소속 부서장의 결재를 득한 후 작업허가를 실시하여 각종 위험 작업 또는 공사 시에 대한 안전성 확보로 중대재해를 사전에 예방하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 ☐☐☐☐☐ 종합감사 시 공사·용역계약 체결 현황을 확인한 결과, [표]와 같이 ■■☐☐☐☐☐(2건), ▲▲☐☐☐☐☐(7건)에서는 안전작업 허가서 승인 없이 공사를 진행한 사실이 있습니다.

[표] 안전작업 허가서 미승인 공사내역

소속	공사명	계약기간	업체명	담당자
■■	냉·난방기 교체공사			
	주방시설 개선공사(전기, 통신, 소방)			
▲▲	치매전담실 증개축 및 개보수 건축, 기계공사			
	치매전담실 증개축 및 개보수 통신공사			
	치매전담실 증개축 및 개보수 전기공사			
	치매전담실 증개축 및 개보수 소방공사			
	치매전담실 CCTV 및 녹화장치 설치공사			
	치매전담실 블라인드 및 커튼 설치			
	인도블럭 경계석 공사			

4. 관계기관 의견

- ■■ · ▲▲☐☐☐☐☐에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ○○○○○, ■■ · ▲▲보훈원장은
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

- 해당 관련자를 대상으로 중대재해 예방 및 대응 종합대책 관련법에 관한 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고